

Príloha č. 7

Vzor Realizačnej zmluvy podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Realizačná zmluva č. ...

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a na základe rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb zo dňa xx.xx.202x (ďalej len „**Dohoda**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

názov:

**Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky**

sídlo:

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

IČO:

00 681 156

DIČ:

2020796338

konajúci prostredníctvom:

Ing. Peter Kostolný, generálny tajomník služobného úradu

bankové spojenie:

IBAN:

IČ DPH:

SK2020796338

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

obchodné meno:

sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

zapísaný:

konajúci prostredníctvom:

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“)

Článok I

Predmet Realizačnej zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je záväzok Zhotoviteľa poskytnúť Objednávateľovi hmotne zachytený výsledok Poradenských služieb, ku ktorým sa Zhotoviteľ zaviazal v zmysle Dohody a to podľa podmienok Dohody a tejto Realizačnej zmluvy v konkrétnej veci (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo určenú v súlade s Dohodou vo výške podľa tejto Realizačnej zmluvy.
- 1.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Dohode, ak nie je v tejto Realizačnej zmluve dohodnuté inak. Ustanovenia Dohody sa vzťahujú aj na Realizačnú zmluvu, ak v Realizačnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Článok II

Detaily vykonania Diela

- 2.1. Špecifikácia Diela je uvedená v špecifikácii predmetu Realizačnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Realizačnej zmluve (ďalej len „**Príloha č. 1 Realizačnej zmluvy**“).
- 2.2. Miestom vykonania Diela je, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.3. V prílohe č. 3 tejto Realizačnej zmluvy, ktorú tvorí zoznam subdodávateľov (ďalej len „**Príloha č. 3 Realizačnej zmluvy**“), sú uvedené údaje o subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzatvárania tejto Realizačnej zmluvy, vrátane predmetu subdodávky a percentuálneho podielu subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať do mesiacov/dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Realizačnej zmluvy. Ak sa vyžaduje na vykonanie Diela detailný časový harmonogram, tak tento bude súčasťou Prílohy č. 1 Realizačnej zmluvy.
- 2.5. Odovzdanie Diela nastane dňom podpisu akceptačného protokolu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán (ďalej len „**Akceptačný protokol**“). Akceptačný protokol obsahuje najmä identifikáciu Zmluvných strán, špecifikáciu Diela, dátum odovzdania Diela a počet osobohodín odpracovaných jednotlivými expertmi a/alebo junior expertmi pri vykonávaní Diela.
- 2.6. Ak Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, je oprávnený Dielo neprevziať a spísať s Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd. Po odstránení väd môžu Zmluvné strany pristúpiť k spísaniu Akceptačného protokolu.
- 2.7. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia Diela prostredníctvom Akceptačného protokolu v zmysle tohto článku Realizačnej zmluvy.
- 2.8. Zhotoviteľ znáša riziko spojené s vykonaním Diela (nebezpečenstvo náhodnej škody, odcudzenie) až do dňa jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom prostredníctvom Akceptačného protokolu v zmysle tohto článku Zmluvy.
- 2.9. Ustanovenia podľa článku IV, body 4.13 až 4.15 Dohody je možné primerane aplikovať aj pri plnení Realizačnej zmluvy.

Článok III

Cena za vykonanie Diela

- 3.1. Cena za vykonanie Diela je uvedená v rozpočte ceny, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto Realizačnej zmluve.
- 3.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po odovzdaní a prevzatí Diela prostredníctvom Akceptačného protokolu. Akceptačný protokol sa stane neoddeliteľnou prílohou faktúry.

Článok IV

Skončenie Realizačnej zmluvy

- 4.1. Okrem dojednaní podľa článku X Dohody je Realizačnú zmluvu možné ukončiť aj odstúpením Objednávateľa od Realizačnej zmluvy alebo odstúpením Zhotoviteľa od Realizačnej zmluvy podľa tohto článku Realizačnej zmluvy.
- 4.2. Objednávateľ môže od tejto Realizačnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 - a) Zhotoviteľ koná opakovane (minimálne 2 krát) v rozpore s touto Realizačnou zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a na písomnú výzvu Objednávateľa alebo Prijímateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - b) Dielo nie je vykonávané prostredníctvom expertov uvedených v prílohe č. 4 tejto Realizačnej zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Realizačnej zmluvy, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní po lehote jej splatnosti.

Článok V

Záverečné dojednania

- 5.1. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Realizačnú zmluvu zverejní Objednávateľ.
- 5.2. Zmeny a dodatky k tejto Realizačnej zmluve je možné vykonať len na základe dohody Zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.
- 5.3. Spory týkajúce sa tejto Realizačnej zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov vyplývajúcich z tejto Realizačnej zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 5.4. Realizačná zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu. Z toho 3 (tri) rovnopisy dostane Objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis Zhotoviteľ.
- 5.5. Ak je niektoré ustanovenie tejto Realizačnej zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo ak svoju platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť stratí, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Realizačnej zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí novým ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu Realizačnej zmluvy.
- 5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

5.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha 1: Špecifikácia predmetu Realizačnej zmluvy

Príloha 2: Rozpočet ceny

Príloha 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha 4: Zoznam expertov / junior expertov

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa _____

V _____ dňa _____
